

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 225/2538 นาย สุกิจ ศรีโอรส
นาย พูล ท่วมใจดี

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 145

ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่าโจทก์ซื้อรถยนต์โดยสุจริตจากส. ซึ่งเป็นพ่อค้าขายของชนิดนั้นโจทก์ย่อมมีสิทธิครอบครองรถยนต์ในฐานะผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์จำเลยไม่ได้ขัดใช้ราคารถยนต์ที่ซื้อมาจึงไม่มีสิทธิติดตามเอาคืนจากโจทก์พิพากษาให้จำเลยเพิกถอนการแจ้งอายัดรถยนต์ต่อสถานีตำรวจและยกฟ้องแย้งของจำเลยที่ขอให้บังคับโจทก์ส่งมอบรถยนต์แก่จำเลยศาลอุทธรณ์พิพากษายืนจำเลยฎีกาเพียงขอให้ยกฟ้องโจทก์โดยไม่ขอให้บังคับคดีตามฟ้องแย้งของจำเลยด้วยคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ในส่วนที่เกี่ยวกับฟ้องแย้งซึ่งถึงที่สุดแล้วย่อมผูกพันจำเลยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา145จึงต้องฟังตามคำพิพากษาในส่วนฟ้องแย้งว่าโจทก์มีสิทธิครอบครองรถยนต์จำเลยไม่มีสิทธิติดตามเอาคืนโดยไม่ขัดใช้ราคารถยนต์ที่โจทก์ซื้อมาที่จำเลยฎีกาว่าจำเลยเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องขอให้จำเลยเพิกถอนการอายัดรถยนต์จึงรับฟังไม่ได้

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2529 โจทก์ได้ตกลงซื้อรถยนต์หมายเลข ม-0604 พิษณุโลก จากจำเลยในราคา 255,000 บาทซึ่งรถดังกล่าวจำเลยได้นำไปฝากขายไว้ที่ร้านจำหน่าย"สยามธุรกิจสะพานหิน" โดยมีนายสุพรรณ ชัยกิตติ

ศิลป์ เป็นเจ้าของและหุ้นส่วนผู้จัดการ และในวันนั้นเองโจทก์ได้วางเงินมัดจำไว้แก่จำเลยเป็นเงิน 10,000 บาท ต่อมาวันที่ 26 พฤศจิกายน 2529 โจทก์ได้โอนเงินที่ค้างชำระอีก 245,000 บาท จากธนาคารให้แก่จำเลย ซึ่งเป็นการโอนเงินตามข้อตกลงของจำเลยกับโจทก์ จำเลยได้ส่งมอบรถยนต์ให้แก่โจทก์พร้อมดำเนินการแจ้งย้ายทะเบียนรถยนต์ให้แก่โจทก์ ต่อมาเจ้าหน้าที่ทะเบียนยานพาหนะ กรุงเทพมหานคร ได้ออกหมายเลขใหม่ให้แก่โจทก์จากหมายเลขเดิม ม-0604 พิษณุโลกเป็น 4ร-5731 กรุงเทพมหานคร และโจทก์ได้ครอบครองรถยนต์คันดังกล่าวนี้มาตลอด ต่อมาโจทก์ได้ดำเนินการต่อทะเบียนประจำปี แต่ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ที่ไม่สามารถต่อทะเบียนให้โจทก์ได้โดยอ้างว่าจำเลยได้แจ้งอายัดไว้ที่สถานีตำรวจนครบาลพหลโยธินว่าจำเลยไม่เคยจำหน่ายหรือย้ายรถยนต์ให้แก่โจทก์ การกระทำของจำเลยทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย ไม่สามารถใช้รถยนต์ขับขีได้และไม่สามารถต่อทะเบียนได้ตามระเบียบของทางราชการ ขอให้จำเลยเพิกถอนการแจ้งความอายัด ณ สถานีตำรวจนครบาลพหลโยธินหากจำเลยไม่เพิกถอนการแจ้งความอายัดให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลแทนการแสดงเจตนาของจำเลย

จำเลยให้การและฟ้องแย้งว่า จำเลยไม่เคยตกลงขายรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน ม-0604 พิษณุโลก ให้แก่โจทก์ โจทก์ทำนิติกรรมกับนายสุพรรณ ชัยกิตติศิลป์ ซึ่งเป็นบุคคลภายนอก จำเลยไม่ได้เกี่ยวข้องด้วย ตามที่โจทก์อ้างว่าซื้อรถยนต์ดังกล่าวเป็นเรื่องที่โจทก์ถูกนายสุพรรณ ชัยกิตติศิลป์ จ้องโกง จำเลยไม่ได้กระทำละเมิดต่อโจทก์เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2529 นายสุพรรณได้มาติดต่อกับจำเลยว่า หากต้องการเปลี่ยนรถยนต์คันใหม่นายสุพรรณสามารถติดต่อกับบริษัทได้เพียงแต่ให้จำเลยส่งมอบรถยนต์คันดังกล่าวเพื่อให้บริษัทประเมินราคารถยนต์ของจำเลยมาก่อนหากจำเลยจะเปลี่ยนเอารถยนต์คันใหม่แล้วให้จำเลยมาพิจารณาและตัดสินใจในวันที่ 10 ธันวาคม 2529 หลังจากนั้น ให้จำเลยตกลงกับบริษัทเอาเอง จำเลยลงเชื่อว่าเป็นความจริง จึงได้มอบรถยนต์คันดังกล่าวให้นายสุพรรณต่อมาจำเลยจึงทราบว่า

รถยนต์คันดังกล่าวของจำเลยถูกนายสุพรรณกับโจทก์ร่วมกันหลอกลวงและเบียดบัง
ยกยอกเอารถยนต์ของจำเลย การครอบครองของโจทก์จึงเป็นการละเมิดต่อจำเลย
ทำให้จำเลยเสียหาย จำเลยขอคิดค่าเสียหายวันละ 300 บาทนับตั้งแต่วันที่ 19
ธันวาคม 2529 ซึ่งเป็นวันที่จำเลยทราบว่าโจทก์ครอบครองรถยนต์ของจำเลยจนถึง
วันฟ้องเป็นเวลา 8 เดือนเศษ เป็นค่าเสียหาย 72,000 บาทจึงขอให้บังคับโจทก์ส่ง
มอบรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน ม-0604 พิษณุโลกคืนจำเลยในสภาพเรียบร้อย
หากโจทก์ไม่สามารถส่งรถยนต์คืนได้ให้โจทก์ชดใช้ราคาเป็น 300,000 บาท และให้
โจทก์ชดใช้ค่าเสียหายให้จำเลยเป็นเงิน 72,000 บาท กับชดใช้ค่าเสียหายให้จำเลย
วันละ 300 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าโจทก์จะส่งมอบรถคืนแก่จำเลยในสภาพ
เรียบร้อย

โจทก์ให้การแก้ฟ้องแย้งว่า ขณะที่โจทก์เจรจาตกลงราคาซื้อขายกันอยู่นั้น
จำเลยเป็นผู้ตกลงราคาซื้อขายกับโจทก์ด้วยตนเองที่ร้านของนายสุพรรณซึ่งเป็น
พ่อค้าขายรถยนต์และเป็นการซื้อขายในท้องตลาดอย่างเปิดเผย และจำเลยบอก
โจทก์อีกว่า จำเลยยังมีภาระหนี้สินค้างชำระที่ต้องหักทอนหนี้สินอยู่กับนายสุพรรณ
โจทก์จึงได้ทำสัญญาซื้อขายกับนายสุพรรณตามความประสงค์และความยินยอมของ
จำเลยการทำสัญญาซื้อขายของโจทก์จึงสมบูรณ์ โจทก์มิได้โต้แย้งสิทธิจำเลย จำเลย
กับนายสุพรรณผิดใจกันเรื่องการหักทอนหนี้สินที่ไม่ยอมรับกัน จำเลยจึงได้แจ้งความ
อาัยตรรถยนต์พิพาทนี้ โจทก์ขอปฏิเสธว่าโจทก์มิได้สมคบกับนายสุพรรณหลอกลวง
จำเลยและไม่ได้เบียดบังยกยอกรถยนต์พิพาทนี้แต่อย่างใด โจทก์ได้รับการครอบ
ครองและได้กรรมสิทธิ์รถยนต์พิพาทตามสัญญาซื้อขายโดยสุจริตและเสียค่า
ตอบแทนเป็นเงินถึง 255,000 บาทขอให้ยกฟ้องแย้ง

ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่า จำเลยมอบรถยนต์พิพาทไว้แก่นายสุพรรณช่วยกิตติศิลป์
เพื่อขายโจทก์ได้ซื้อรถยนต์พิพาทโดยสุจริตจากนายสุพรรณผู้เป็นพ่อค้าซึ่งขายของ

ชนิดนั้น โจทก์ย่อมมีสิทธิครอบครองรถยนต์พิพาทในฐานะผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์
จำเลยไม่ได้ขัดใช้ราคารถยนต์พิพาทที่ซื้อมาจึงไม่มีสิทธิติดตามเอาคืนจากโจทก์
โจทก์ไม่ได้กระทำละเมิดต่อจำเลย จำเลยจึงไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากโจทก์
ตามฟ้องแย้ง ที่จำเลยแจ้งอายัดการต่อทะเบียนรถยนต์พิพาทโดยอ้างว่าไม่เคย
จำหน่ายหรือแจ้งย้ายรถยนต์พิพาทให้โจทก์เป็นการไม่ชอบโจทก์มีสิทธิขอให้เพิก
ถอนการแจ้งของจำเลยได้ พิพากษาให้จำเลยเพิกถอนการแจ้งอายัดรถยนต์พิพาท ณ
สถานีตำรวจนครบาลพลโยธิน กรุงเทพมหานคร หากจำเลยไม่เพิกถอนการแจ้ง
อายัดให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลย ให้ยกฟ้องแย้งของจำเลย

จำเลย อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ พิพากษายืน

จำเลย ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีนี้ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ววินิจฉัยว่าโจทก์ซื้อรถยนต์
พิพาทโดยสุจริตจากพ่อค้าซึ่งขายของชนิดนั้นโจทก์ย่อมมีสิทธิครอบครองรถยนต์
พิพาทในฐานะผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์จำเลยไม่ได้ขัดใช้ราคารถยนต์พิพาทที่ซื้อมาจึง
ไม่มีสิทธิติดตามเอาคืนจากโจทก์พิพากษาให้จำเลยเพิกถอนการแจ้งอายัดรถยนต์
พิพาท ณ สถานีตำรวจนครบาลพลโยธิน กรุงเทพมหานคร และยกฟ้องแย้งของ
จำเลย ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยฎีกาเพียงขอให้ยกฟ้องโจทก์โดยไม่ขอให้
บังคับคดีตามฟ้องแย้งของจำเลยด้วย คำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ในส่วนที่เกี่ยวกับ
ฟ้องแย้งซึ่งถึงที่สุดแล้ว ย่อมผูกพันจำเลยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพ่ง มาตรา 145 จึงต้องฟังว่าโจทก์มีสิทธิครอบครองรถยนต์พิพาท จำเลยไม่มีสิทธิ
ติดตามเอาคืนโดยไม่ได้ขัดใช้ราคารถยนต์พิพาทที่โจทก์ซื้อมา ที่จำเลยฎีกาว่าจำเลย

เป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์พิพาท โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องขอให้จำเลยเพิกถอนการ
อายัดรถยนต์พิพาทจึงรับฟังไม่ได้ ฎีกาของจำเลยฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(จเร อำนวยการพัฒนา-อุดม มั่งมีดี-อรุณ น้ำประเสริฐ)

<u>แหล่งที่มา</u>	<u>เนติบัณฑิตยสภา</u>
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>